

1501055-27.2019.8.26.0201

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JAMIL ROS SABBAG

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... efetivamente que ele dedica-se ao tráfico de drogas, não sendo mero usuário, conforme julgados que seguem:

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha -

Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas -

Não cabimento - Ainda que a quantidade de droga encontrada não seja expressiva

(pouco mais de 30 gramas), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça - Foro de Garça - 2ª Vara

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, nº 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501055-27.2019.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501055-27.2019.8.26.0201

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2142059/2019 -

DEL.POL.GARÇA, 499/2019 - DEL.POL.GARÇA, 124/2019 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO MINGATOS MARCONDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAMIL ROS SABBAG

Vistos.

RODRIGO MINGATOS MARCONDES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, bem como no art. 329, "caput", do Código Penal pois, no dia 25 de março de 2019, por volta das 03h15min, na Rua Martin Afonso de Souza nº 222, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 02 invólucros de maconha (3,68g); 02 microtubos de cocaína (0,56g) e uma pedra de cocaína (41,63g), além de R\$280,00 e uma folha de papel anotados nomes e números. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local o denunciado resistiu à execução de ato legal mediante violência contra os policiais militares Márcio Viana e Sérgio Carlos Silva, que estavam em exercício de suas funções. Os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram o denunciado em atitude suspeita. Este, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou uma sacola por cima de um muro. Durante a abordagem o denunciado reagiu agressivamente, sendo necessário uso de algemas para dete-lo. Em revista pessoal foram encontrados os invólucros de maconha, os microtubos de cocaína e o dinheiro. Na sacola recuperada pelos policiais estava a pedra de cocaína. Determinada a notificação do denunciado (fls. 62), sobreveio defesa prévia às fls. 72/93.

A denúncia foi recebida (fls. 102), e fora designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução processual todos os depoimentos, bem como as ocorrências e manifestações a eles relacionadas, foram gravados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e armazenados em nuvem através do sistema One Drive, cujas gravações poderão ser acessadas através dos vídeos anexados ao termo de audiência de fls. 139/142. Na ocasião foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como o réu fora interrogado. Ao final, em debates orais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão estatal, ao passo em que a Defesa sustentou fragilidade probatória, motivo pelo qual requereu a absolvição. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou provada e encontra amparo no boletim de ocorrência (fls. 03/05); no auto de exibição e apreensão (fls. 06/07); no relatório de investigação de fls. 11/13 e no laudo pericial toxicológico (fls. 14/17); bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, servindo esta última, também, para comprovar a respectiva autoria.

Os policiais militares Márcio Viana e Sérgio Carlos Silva disseram que estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram o acusado - conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico - e este, ao perceber a aproximação da viatura, jogou uma sacola através de um muro. Relataram que o acusado resistiu à abordagem e precisou ser algemado para que pudesse ser contido. Em revista pessoal foram encontradas duas porções de cocaína e duas de maconha, além de R\$280,00 e um papel contendo nomes e números. Na sacola, recuperada pelos policiais e por colegas que vieram em apoio, foi encontrada uma pedra de cocaína. Em razão da resistência ofertada, tanto o depoente Márcio quanto o denunciado foram encaminhados para a UPA local. Na ocasião, em contato com a polícia civil, os depoentes obtiveram informação de que deveriam liberar o acusado e encaminhar os documentos da ocorrência para posterior análise, o que foi feito.

Ao ser interrogado o acusado negou os fatos. Disse que foi abordado pelo policiais e estes estavam a procura de armas e, como ele não carregava nenhuma, passou a ser agredido, xingado e ameaçado de morte. Relatou que os militares atiraram-no ao solo e pisaram em sua cabeça. Informou que a droga encontrada não estava com ele, que não viu os PM's encontrando sacola alguma, que é tudo mentira, que os policiais forjaram a droga. Depois disso foi levado à UPA e de lá foi liberado, não chegou a ser levado à delegacia. Acredita que os policiais ficaram ofendidos por ele não ter parado quando lhe fora determinado e de, na sequência, ter lhes dado às costas e não obedecido a ordem de parada. Disse que estava desempregado à época e que já conhecia o policial "Viana". Respondeu que ficou em silêncio quando ouvido em sede policial porque ficou surpreso com a acusação. Informou que é usuário de entorpecentes desde 2003/2004, mas que na data dos fatos não viu drogas em nenhum momento. Relatou que, no dia dos fatos, estava vindo de sua casa e indo para a casa da namorada, que não reside próximo ao local da abordagem e que sofreu agressão por parte dos policiais que o abordaram.

A despeito da combatividade da defesa, restou comprovado o envolvimento do acusado no delito de tráfico ilícito de drogas, bem ainda a conduta de opor-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo (resistência), à vista do laudo carreado às fls. 14/17 e prova oral produzida.

Os policiais militares que participaram da ocorrência ofereceram narrativa harmoniosa e coesa sobre os fatos, tanto em sede policial quanto em juízo, salientando que as versões encontram amparo nos demais elementos de prova carreados aos autos.

Merece destaque, nesse sentido, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou que "não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha" (RHC 108.586, Rel. Min Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 09/08/2011).

Ademais, forçoso reconhecer que a versão apresentada pelo acusado, frágil, inverossímil e isolada nos autos, é contrária à versão dos policiais que apreenderam relevante quantidade de drogas diversas, sendo o testemunho destes provas suficientes para a condenação.

Não há que se falar, ainda, e à toda evidência, em desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas. O montante em dinheiro e a quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína) encontradas em poder do réu é significativa, comprovando efetivamente que ele dedica-se ao tráfico de drogas, não sendo mero usuário, conforme julgados que seguem:

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Insurgência do réu – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas – Não cabimento – Ainda que a quantidade de droga encontrada não seja expressiva (pouco mais de 30 gramas), o fato é que também foram encontrados na residência do acusado quantia em dinheiro (R\$607,00) e uma balança de precisão – Não comprovação da origem lícita do dinheiro – Réu que, informalmente, confessou o consumo e a comercialização do entorpecente – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Ausentes agravantes ou atenuantes – Terceira fase – Incidência do redutor em grau máximo – Pena que resultou em 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, no piso legal – Fixação do regime aberto com a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Aqui, cabe apenas uma alteração para que o pagamento da multa corresponda a 166 dias-multa – Recurso provido em parte, em menor extensão, apenas a fixação de 166 dias-multa; mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP; Apelação Criminal 1501039-86.2019.8.26.0617; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína – Insurgência do réu – Autoria e materialidade comprovadas – Inteligência do art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Não cabimento – Mercancia demonstrada – Dosimetria: Pena-base fixada acima mínimo legal em razão dos maus antecedentes – Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu inalterada – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie, vez que não preenchidos os requisitos constantes do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Entorpecentes – Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Presença da causa de aumento elencada no art. 40, VI, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 – Regime fechado que se mostra adequado para o cumprimento inicial da reprimenda – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída por restritivas de direitos – Dicção do disposto no art. 44, I e III, CP – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000636-21.2015.8.26.0137; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cerquilho - Vara Única; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

Assim, diante da diversidade de entorpecentes apreendidos, juntamente com a quantidade de dinheiro encontrada, evidente a prática do crime de tráfico, pelo qual o acusado, inclusive, ostenta condenação anterior (fls. 112). Note-se que o ônus de demonstrar a origem lícita do dinheiro apreendido incumbia ao réu, o que não foi feito, sendo, portanto, mais uma prova do comércio ilícito de entorpecentes.

Inaplicável, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que ausente os requisitos legais. Com efeito, o acusado é reincidente na prática do crime de tráfico e a considerável quantidade e variedade de drogas apreendida é indicativa de que se dedica ele a atividades criminosas. De rigor, portanto, o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Passo ao cálculo das penas.

Em relação ao crime de tráfico, na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, considerando especialmente a variedade de drogas encontradas em poder do réu, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 05

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa).

Em relação ao crime de resistência, mantenho a pena no mínimo legal de 02 (dois) meses de detenção, por não verificar a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda etapa, face a reincidência (fls. 112/123), agravo a pena em 1/6, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para o delito de tráfico e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de resistência.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena previstas no Código Penal ou na Legislação Especial, e incabível o reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente em razão de sua reincidência específica, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para o delito de tráfico e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de resistência.

Em razão do concurso material, devem as penas de reclusão e detenção ser cumpridas sequencialmente, executando-se primeiro aquela (CP, art. 69, "caput", segunda parte).

Valor do dia-multa no mínimo legal, pois desconhecida a situação financeira do réu. Diante da circunstância judicial desfavorável, da reincidência e mantida a hediondez equiparada em razão do afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, de rigor a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento.

Em relação ao delito de resistência o regime é o aberto. Em que pese a reincidência, as circunstâncias judiciais relativas a esse delito são favoráveis (CP, art. 33, § 3º).

Por ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena (CP, art. 44) e a concessão de sursis (CP, art. 77).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR RODRIGO MINGATOS MARCONDES como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, bem como no art. 329, "caput", do Código Penal, respectivamente às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no mínimo legal; e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Por ter respondido ao processo em liberdade, indicando ausência dos pressupostos cautelares necessários, bem como não havendo requerimento do Ministério Público, deixo de decretar sua prisão preventiva.

Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, determino a perda em favor da União do valor apreendido, com reversão ao FUNAD (Fundo Nacional Antidrogas).

Oportunamente, expeça-se o necessário e façam-se as devidas comunicações.

Custas na forma da lei.

Tudo concluído, ao arquivo.

Publique-se e intime-se.

Garça, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA